



PUTUSAN

Nomor 1214 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WERDA MARDAS, bertempat tinggal di Galunggung, RT 003, RW 002, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samrin Sahmad, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Samrin Sahmad, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Gunung Malintang, RT 004, RW 20, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., BRANCH OFFICE AMBON, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 29, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Eko Setiyanto selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sugeng Yatmono, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2022 dan tanggal 13 Februari 2023;
Termohon Kasasi;

D a n

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG AMBON, berkedudukan di Jalan Pattimura Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, diwakili oleh Nikodemus Sigit Rahardjo selaku Kepala Kantor

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, atas nama Menteri Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Victor Leonardo, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon, beralamat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Ambon Lantai 4, Jalan Pattimura, Nomor 18, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kredit/SPH Nomor 48, tanggal 26 Oktober 2017, dan PK Restrukturisasi Nomor B.18-KC-XIII/ADK/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, adalah nasabah/debitur Tergugat yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan permohonan penjualan angunan tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3645/Desa Batumerah, atas nama Nyonya Werda Mardas, yang terletak di Kampung Kisar, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang di atas terdapat bangunan permanen yang sebagai jaminan atas kredit tersebut kepada Turut Tergugat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk menerima kewajiban pengembalian pembayaran angsuran pokok pinjaman kredit tersebut setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga 24 Juli tahun 2024 sesuai batas

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam PK Restrukturisasi Nomor B.18-KC-XIII/ADK/07/2018, tanggal 25 Juli 2018;

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit antara PT Mirdas Persada Utama debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Ambon sebagai kreditur tentang besaran pengembalian pokok dan bunga sesuai kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga 24 Juli tahun 2024;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan surat-surat/akta-ka yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas agunan kredit dalam perjanjian kredit antara PT Mirdas Persada Utama debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Ambon sebagai kreditur, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. *Error in persona*;
2. Eksepsi gugatan tidak jelas/kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Amb, tanggal 9 Mei 2023, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang gugatan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024



Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 36/PDT/2023/PT AMB, tanggal 14 Juli 2023, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 9 Mei 2023, Nomor 235/Pdt.G/2022/PN Amb, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24 K/Pdt.G/2023/PN Amb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 36/PDT/2023/PT AMB, tanggal 14 Juli 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sesuai Surat Perjanjian Kredit/SPH Nomor 48, tanggal 26 Oktober 2017, dan PK Restrukturisasi Nomor B.18-KC-XIII/ADK/07/2018, tanggal 25 Juli 2018, adalah nasabah/debitur Tergugat yang baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Permohonan Penjualan Angunan Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor 3645/Desa Batumerah atas nama Nyonya Werda Mardas, yang terletak di Kampung Kisar, Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang di atas terdapat bangunan permanen yang sebagai jaminan atas kredit tersebut kepada Turut Tergugat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk menerima kewajiban pengembalian pembayaran angsuran pokok pinjaman kredit tersebut setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Penggugat yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga 24 Juli tahun 2024 sesuai batas waktu dalam PK Restrukturisasi Nomor B.18-KC-XIII/ADK/07/2018,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juli 2018;

5. Menghukum Tergugat untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit antara PT Mirdas Persada Utama debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Ambon sebagai kreditur tentang besaran pengembalian pokok dan bunga sesuai kemampuan Penggugat, yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga 24 Juli tahun 2024;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan surat-surat/akta-akta yang terbit akibat dari hubungan hukum apapun antara Tergugat, Turut Tergugat maupun dengan pihak ketiga atas agunan kredit dalam perjanjian kredit antara PT Mirdas Persada Utama debitur dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Cabang Ambon sebagai kreditur, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Agustus 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Ambon yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap agunan tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3645/Desa Batumerah milik Penggugat, karena antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024



Tergugat telah terikat perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan dan meskipun setelah adanya restrukturisasi pinjaman maupun dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga, ternyata terbukti Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman dan bunga, maka Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) atas pembayaran angsuran pinjaman yang telah di sepakati sehingga pihak Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Ambon (Tergugat) mengajukan permohonan lelang eksekusi kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WERDA MARDAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WERDA MARDAS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Ennid Hasanuddin
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1214 K/Pdt/2024